법무부훈령 제1647호

소년사건 검사의 결정 전 조사 처리 규정

제1조(목적) 이 규정은 검사가 소년 피의사건을 처리하면서 보호관찰소(보호관찰지소를 포함한다. 이하 같다)의 장, 소년분류심사원장, 소년원장 또는 청소년비행예방센터장(이하 "보호관찰소장 등"이라 한다)에게 소년의 품행, 경력, 생활환경, 보호 필요성 등에 관한 조사를 요구하여 그 결과를 토대로 소년의 교화·개선에 가장 적합한 처분을 결정하도록 하는 소년법상 검사의 결정 전 조사(이하 "결정 전 조사"라 한다) 업무의 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(조사 요구) 검사는 소년 피의사건을 처리하기 위하여 다음 각 호에 해당한다고 인정되는 경우에는 보호관찰소장 등에게 그 소년의 품행, 경력, 생활환경, 보호 필요성 등에 대한 조사를 요구할 수 있다.

1. 소년부 송치, 공소제기, 기소유예 등 처분 결정에 필요한 경우
2. 구속·불구속 여부, 구속 취소 등 신병 결정에 필요한 경우
3. 기소유예를 하는 경우 선도조건의 내용(범죄예방자원봉사위원 선도, 소년원 또는 소년분류심사원 대안교육, 보호관찰관 선도 등) 결정에 필요한 경우
4. 기타 조사가 필요하다고 판단되는 경우

제3조(조사 담당기관) ① 결정 전 조사는 소년 피의자의 주거지 또는 소년 피의사건을 관할하는 지방공소청(지청을 포함한다. 이하 같다)에 대응하는 보호관찰소, 소년분류심사원, 소년원 또는 청소년비행예방센터(이하 "보호관찰소 등"이라 한다)에서 담당한다.

② 지방공소청에 대응하여 결정 전 조사를 담당하는 보호관찰소 등은 별표 1과 같다.

③ 지방공소청에 대응하는 보호관찰소 등이 여러 개일 경우, 검사는

보호관찰소 등과 지방공소청 또는 구치소(교도소) 간 거리, 보호관찰소 등과 피의자의 주거지 간 거리, 보호관찰소 등의 업무량 등을 고려하여 조사 담당기관을 선정한다.

제4조(조사 절차) ① 검사는 소년사건을 인지하거나 배당받은 후 신속히 기록을 검토하고 제2조에 따라 결정 전 조사가 필요하다고 판단되는 사건을 선별하여 해당 보호관찰소장 등에게 별지 제1호 서식에 따라 결정 전 조사를 요구한다.

② 검사는 별지 제1호 서식에 따라 조사요구서 및 관련 자료를 우편이나 팩스 등의 방법으로 보호관찰소장 등에게 송부한다.

③ 제1항에 따라 조사를 요구받은 보호관찰소장 등은 별지 제2호 서식에 따른 결정 전 조사 접수·처리부에 그 내용을 등재한 후 조사를 담당할 보호관찰관, 분류심사관, 상담조사관(이하 "조사관"이라 한다)을 지정한다.

④ 제3항에 따라 지정된 조사관은 결정 전 조사를 실시한다. 이 경우 구속 피의자에 대하여는 원칙적으로 구치소 등 수감장소에서 조사하고, 불구속 피의자에 대하여는 보호관찰소 등에 소환하여 조사하거나 소년 피의자의 주거지 등에 방문하여 조사한다.

⑤ 보호관찰소장 등은 결정 전 조사를 마치면 조사서를 작성한 후 원칙적으로 구속사건에 대하여는 조사요구서 접수 후 8일 이내에, 불구속 사건에 대하여는 조사요구서 접수 후 20일 이내에 검사에게 통보하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 검사에게 통보하여 그 기간을 연장할 수 있다.

⑥ 보호관찰소장 등은 조사서 및 관련 자료를 검사에게 송부한다. 다만, 긴급을 요하는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 팩스 등의 방법으로 할 수 있으나 차후에 원본을 검사에게 송부하여야 한다.

제5조(조사의 원칙 및 방법) ① 조사관은 조사대상 소년의 신체, 성격, 소질, 환경, 학력 및 경력 등과 그 상호관계를 규명하여 교화·개선에 가장 적합한 처분이 이루어 질 수 있도록 조사하여야 한다.

② 조사관이 결정 전 조사를 실시함에 있어서는 심리학·교육학·사회학

· 사회복지학 · 범죄학 · 의학 등의 전문적인 지식과 면접조사, 심리검사, 정신의학적 진단, 행동관찰, 자료조회, 현지조사 등의 방법을 활용하여 조사하여야 한다.

③ 조사관은 결정 전 조사를 실시하기에 앞서 소년 또는 보호자 등 관계인에게 조사의 취지를 설명해 주어야 한다.

④ 보호관찰소장 등은 결정 전 조사를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 국 · 공립기관 기타 단체에 사실을 알아보거나 관계 자료의 열람 등 협조를 요청할 수 있다.

제6조(조사서의 내용 및 작성 방법) ① 조사관은 다음 각 호의 사항을 종합 분석하여 조사서를 작성하여야 한다. 다만, 제2호에 제시된 병력진단과 심리검사는 조사 대상 소년이 정신과적 치료력이나 정신과적 장애가 있거나 있는 것으로 의심되는 경우, 성범죄 등 강력범죄를 범한 경우 등 필요한 경우에 한하여 실시할 수 있다.

1. 인적사항 : 성명, 주소, 학력, 직업, 가족관계 등
2. 신체 및 정신상태 : 신체특징, 건강상태, 병력진단, 심리검사
3. 범죄관련 사항 : 범행개요 및 동기, 피해회복 여부, 범죄경력
4. 생활환경 : 가족사항, 생활정도, 성장과정, 학교, 직업, 교우관계
5. 보호자 상담 : 보호자 관심도, 보호능력 유무
6. 소년 상담 : 진술태도, 향후 생활계획
7. 기타 결정 전 조사를 위해 필요한 사항

② 조사관은 공정하고 중립적인 자세로 객관적인 자료를 토대로 조사서를 작성하여야 한다.

③ 조사관은 조사대상 소년에 대한 재범위험성 및 성행, 개선 가능성, 사회적 위험성, 보호자의 보호의지 및 보호능력 등에 근거하여 의견을 제시할 수 있다.

④ 조사관은 별지 제3호 서식에 따라 조사서를 작성한다.

제7조(통보) ① 보호관찰소장 등은 조사 대상 소년에게 다음 각 호의 어느

하나에 해당하는 사유가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우에는 신속히 검사에게 구두 또는 서면으로 통보하여야 한다.

1. 조사 대상 소년이 별건으로 수사기관에 입건된 경우

2. 소재불명

3. 주거의 이전

4. 사망

5. 기타 결정 전 조사를 계속할 수 없는 사유

② 검사가 조사 대상 소년에게 제1항의 사유가 있음을 알게 되거나 보호관찰소장 등으로부터 그와 같은 내용의 통보를 받은 경우에는 지체 없이 결정 전 조사의 취소 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제8조(사건 처리) ① 검사는 통보받은 조사 결과를 토대로 소년의 교화·개선에 가장 적합한 처분을 결정하여야 한다.

② 검사는 특별한 사정이 없는 한 결정 전 조사를 실시한 사건에 대하여는 제4조제4항에 따라 통보받은 조사서 등을 수사기록에 편철하여야 한다.

제9조(조사서 활용) ① 소년법 제32조제1항에 규정된 각 호의 보호처분을 집행하는 보호관찰소장 등은 효율적인 보호관찰의 집행 또는 소년의 재범 방지 등을 위하여 결정 전 조사를 수행한 보호관찰소장 등에게 조사서 부본이나 등본, 사본의 송부를 요청할 수 있다.

② 제1항에 따라 조사서 부본이나 등본, 사본의 송부를 요청받은 보호관찰소장 등은 특별한 사정이 없는 한 이를 송부하여야 한다.

③ 제2항의 조사서 부본이나 등본, 사본을 송부 받은 보호관찰소장 등은 요구한 목적 이외의 용도로 이를 사용하여서는 아니된다.

제10조(재검토기한) 법무부장관은「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제623호, 2008. 6. 9.>

이 규정은 2008년 6월 22일부터 시행한다.

부칙 <제737호, 2009. 9. 21.>

이 규정은 2009년 9월 22일부터 시행한다.

부칙 <제876호, 2012. 12. 6.>

이 규정은 2012년 12월 6일부터 시행한다.

부칙 <제1029호, 2015. 12. 6.>

이 규정은 2015년 12월 6일부터 시행한다.

부칙 <제1185호, 2019. 1. 1.>

이 규정은 2019년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제1574호, 2025. 4. 1.>

이 규칙은 2025년 4월 1일부터 시행한다.

부칙 <제1647호, 2026. 10. 21.>

이 규정은 2026년 10월 21일부터 시행한다.

[별표 1] 공소청에 대응하는 조사 담당기관(제3조 제2항 관련)

■ [별표 제1호]

공소청에 대응하는 조사 담당기관 (제3조 제2항 관련)

공소청	보호관찰소	소년보호기관
서울중앙지방공소청	서울보호관찰소(종로구, 중구, 관악구, 서초구, 강남구, 동작구)	서울남부청소년비행예방센터(서울남부청소년꿈키움센터)
서울서부지방공소청	서울서부보호관찰소	
서울남부지방공소청	서울남부보호관찰소	
서울동부지방공소청	서울동부보호관찰소	
서울북부지방공소청	서울보호관찰소(동대문구, 중랑구)	서울북부청소년비행예방센터(서울북부청소년꿈키움센터)
서울북부지방공소청	서울북부보호관찰소	
의정부지방공소청	의정부보호관찰소	의정부청소년비행예방센터(의정부청소년꿈키움센터)
고양지청	의정부보호관찰소 고양지소	
남양주지청	의정부보호관찰소 남양주지소	
인천지방공소청	인천보호관찰소	인천청소년비행예방센터(인천청소년꿈키움센터)
부천지청	인천보호관찰소 부천지소	
수원지방공소청	수원보호관찰소	수원청소년비행예방센터(수원청소년꿈키움센터)
성남지청	수원보호관찰소 성남지소	
여주지청	수원보호관찰소 여주지소	
평택지청	수원보호관찰소 평택지소	
안산지청	수원보호관찰소 안산지소	안산청소년비행예방센터(안산청소년꿈키움센터)
안양지청	수원보호관찰소 안양지소	
춘천지방공소청	춘천보호관찰소	춘천청소년비행예방센터(춘천청소년꿈키움센터)
원주지청	춘천보호관찰소 원주지소	
영월지청	춘천보호관찰소 영월지소	
강릉지청	춘천보호관찰소 강릉지소	
속초지청	춘천보호관찰소 속초지소	
대전지방공소청	대전보호관찰소	대전청소년비행예방센터(대전청소년꿈키움센터)
논산지청	대전보호관찰소 논산지소	
홍성지청	대전보호관찰소 홍성지소	천안청소년비행예방센터(천안청소년꿈키움센터)
천안지청	대전보호관찰소 천안지소	
서산지청	대전보호관찰소 서산지소	
공주지청	대전보호관찰소 공주지소	

공소청	보호관찰소	소년보호기관
청주지방공소청	청주보호관찰소	청주청소년비행예방센터 (청주청소년꿈키움센터)
영동지청	청주보호관찰소 영동지소	
충주지청	청주보호관찰소 충주지소	
제천지청	청주보호관찰소 제천지소	
대구지방공소청	대구보호관찰소	대구청소년비행예방센터 (대구청소년꿈키움센터)
안동지청, 의성지청	대구보호관찰소(군위군) 대구보호관찰소 안동지소	
포항지청	대구보호관찰소 포항지소	
영덕지청	대구보호관찰소 영덕지소	
김천지청	대구보호관찰소 구미지소	
상주지청	대구보호관찰소 상주지소	
서부지청	대구보호관찰소 서부지소	
경주지청	대구보호관찰소 경주지소	
부산지방공소청	부산보호관찰소(강서구)	부산청소년비행예방센터 (부산청소년꿈키움센터)
서부지청	부산보호관찰소 서부지소	
동부지청	부산보호관찰소 동부지소(금정구)	부산동부청소년비행예방센터 (부산동부청소년꿈키움센터)
울산지방공소청	울산보호관찰소	울산청소년비행예방센터 (울산청소년꿈키움센터)
창원지방공소청, 마산지청	창원보호관찰소	창원청소년비행예방센터 (창원청소년꿈키움센터)
진주지청	창원보호관찰소 진주지소	
거창지청	창원보호관찰소 거창지소	
통영지청	창원보호관찰소 통영지소	
밀양지청	창원보호관찰소 밀양지소	
광주지방공소청	광주보호관찰소	광주청소년비행예방센터 (광주청소년꿈키움센터)
목포지청	광주보호관찰소 목포지소	
해남지청, 장흥지청	광주보호관찰소 해남지소	
순천지청	광주보호관찰소 순천지소	순천청소년비행예방센터 (순천청소년꿈키움센터)
전주지방공소청	전주보호관찰소	전주청소년비행예방센터 (전주청소년꿈키움센터)
군산지청	전주보호관찰소 군산지소	
정읍지청	전주보호관찰소 정읍지소	
남원지청	전주보호관찰소 남원지소	
제주지방공소청	제주보호관찰소	제주소년원

[별지 1] 결정전조사 요구

■ [별지 제1호 서식]

○ ○ 지방공소청
(연락처 : 000-0000)

수 신 ○○보호관찰소장(○○소년원장,○○청소년 비행예방센터장)

제 목 **결정전조사 요구**

피의자 인적사항			
사 건	○○형제 ○○호	죄 명	
피의자		주민등록번호	
주거지		등록기준지	
연락처			

위 피의자에 대하여 필요한 사항의 조사를 다음과 같이 요구하오니, 조사하여 . . . 까지 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

- 다 음-

조사할 사항 : 위 피의자의 품행, 경력, 생활환경이나 그 밖에 필요한 사항. 끝.

의견서 등 관련자료 첨부(혹은 별도 송부)

년 월 일

검사 (서명 또는 인)

210㎜×297㎜[보존용지(2종) 70g/㎡]

[별지 2] 결정전조사 접수 처리부

■ [별지 제2호 서식]

결정전조사 접수·처리부

접수번호	접수일자	요구기관	사건번호	성 명	주 소	조사관	조사기한	결과통보일	결 재
		검 사 명	죄 명	주민등록번호	연 락 처(전화번호)				

[별지 3] 결정전조사서

■ [별지 제3호 서식]

결정전조사서

○○지방공소청

0000형제00000호

000(성별, 나이)

0000. 00. 00.

○○보호관찰소○○지소

4. 본 건 관련 사항

4.1. 본 건 정황 및 동기

○ 비행 내용을 중심으로 간략하게 서술

4.2. 본 건 이후 정황

○

4.3. 비행 전력

연번	입건일	죄 명	처분내용	비 고
1	‘00.00.00.			
2				

○ 비행 전력 있을 시 조기 비행 이력, 비행의 유형·동기 등 기술

○ 보호관찰 이행 태도 등 (해당되는 경우에만 기재)

○ 소년원(분류심사원) 생활 태도 등 (해당되는 경우에만 기재)

5. 가정환경

5.1. 가족사항

관 계	성 명	연 령	학 력	직 업	동거여부	비 고

○ 보호자(부모)와의 관계, 주보호자의 양육태도, 경제적 환경 등 기술

○ 보호자(부모)와의 관계, 주보호자의 양육태도, 경제적 환경 등 기술

5.2. 성장과정

○ 양육환경, 학교생활, 또래 관계, 기질적 문제 등 비행 유발 요인 확인하여 기술

5.3. 학력사항(생활기록부)

○ 00초등학교 졸업 (0000.00.00.)

•

○ 00중학교 졸업 (0000.00.00.)

• **중학교 입학 → 00중학교 2학년 전입학(’ 00.00.00.)

○ 00고등학교 중퇴 (0000.00.00.)

6. 대인관계 및 보호력

○ 대인관계

•

○ 경제 상태(보호력이 드러날 수 있도록 구체적으로 기술)

•

○ 보호력

•

7. 특이사항 → 재범위험요인으로 고려되는 부가적 내용 기재

○ 흡연 및 음주(약물) 경험

•

○ 성격 및 심리적 특성

•

○ 정신건강의학적 문제 등(해당되는 경우에만 기재)

•

○ 진술태도

•

○ 향후 생활계획

•

□ 조사개요

○ 조사과정

- 0000. 00. 00. 조사 의뢰서 접수(검사 OOO)
- 0000. 00. 00 ~ 00. 00. 자료조사 및 분석
- 0000. 00. 00. 피조사자 및 보호자 면접조사(OO보호관찰소)
- 0000. 00. 00. ~ 00. 00. 자료 분석 및 조사 보고서 작성

○ 조사 검토 자료(첨부)

-

○ 조사 검토 자료(비첨부)

- 범죄경력조회서(○○보호관찰소)
- 제적등본 등(○○시장)
- 주민등록초본(○○동장)
- 진술거부권 고지 확인서
- (필요 時) 심리검사 결과표. 끝.

조사관 : 책임(주무)관 000 (인) 확인관 : 보호관찰관 000 (인)

작성일 : 0000. 00. 00.

(00-0000-0000)

JDRAI-S[1] 결과표

평가 항목	평정 기준	평 점
1. 성별	■ 여 자 - 0점 ■ 남 자 - 2점	점
2. 또래집단 나이(평가 시)	■ 17세 이상 - 0점 ■ 14세 이하 - 1점 ■ 15세 ~ 16세 - 2점	점
3. 최초 비행 연령	■ 14세 이상 - 0점 ■ 13세 이하 - 1점	점
4. 범죄경력	■ 0회 - 0점 ■ 1 ~ 2회 - 1점 ■ 3회 이상 - 2점	점
5. 재학 여부(평가 시)	■ 재 학 - 0점 ■ 비재학 - 1점	점
6. 중퇴 전력	■ 없 음 - 0점 ■ 있 음 - 2점	점
7. 문신 유무	■ 없 음 - 0점 ■ 있 음 - 1점	점
8. 음주 경험	■ 없 음 - 0점 ■ 있 음 - 2점	점
9. 보호 능력	■ 있음(중간 & 높음) - 0점 ■ 없음(낮음) - 1점	점
10. 진술시 태도	■ 반성 및 속죄 - 0점 ■ 변명 및 합리화 - 1점	점

재범 위험성 평가		총점	0점
	□ 12점 ~ 15점 : 상 (위험성 높음)		
	□ 7점 ~ 11점 : 중 (위험성 중간)		
	☑ 0점 ~ 6점 : 하 (위험성 낮음)		

1) JDRAI-S(Juvenile Delinquency Risk Assessment Inventory-Static): 19세 미만 청소년의 재비행위험성을 평가하기 위해 개발된 척도로 총 10개의 위험 요인에 대해 평가자가 면담 및 관련기록 참조를 통해 평정함